

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
REGION JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES  
CONSEJO DE TITULARES  
CONDOMINIO STELLA MARIS  
**DEMANDANTE**

v.

CORPORACION COLON PRIETO  
ASEGURADORA ABC  
**DEMANDADOS**

**CASO NUM:** SJ2025CV00899

**SALA:**

**SOBRE:**

INJUNCTION PRELIMINAR Y  
PERMANENTE; INJUNCTION  
ESTATUTARIOS LEY DE  
CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY  
DE REFORMA DE PERMISOS

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN  
Y SOLICITANDO SE RESEÑALE VISTA Y SE EXTIENDA TÉRMINO PARA  
DILIGENCIAR ORDEN Y CITACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

**COMPARECE** la parte demandante, CONSEJO DE TITULARES DEL  
CONDOMINIO STELLA MARIS y su JUNTA DE DIRECTORES, por conducto  
de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente  
ante este Honorable Tribunal, **EXPONE Y SOLICITA:**

1. El 10 de febrero de 2025 este Honorable Tribunal notificó una **Orden y Citación** para vista de *injunction* preliminar y permanente el miércoles, 19 de febrero de 2025 a las 10:00am en la sala 804, de manera presencial. (Entrada Núm. 5 del Expediente Electrónico).
2. En lo pertinente dicha Orden establecía que “[1]a parte demandante notificará personalmente esta orden ... en o antes de **13 de febrero de 2025 y deberá acreditar** antes del comienzo de la vista pautada a este tribunal el diligenciamiento personal de dicho emplazamiento...”.
3. Desde ese mismo día en que se expidió la referida Orden, el emplazador de la parte demandante, señor Miguel Báez Torres, quien ya había iniciado el diligenciamiento del emplazamiento previamente expedido el 3 de febrero de 2025, inició las gestiones pertinentes para diligenciar la Orden y Citación al agente residente de la parte demandada, según

se desprende de los expedientes ante el Departamento de Estado, **Sr. Enrique Colón Prieto**.

4. A pesar de las múltiples diligencias pertinentes realizadas por nuestro emplazador, Sr. Miguel Báez Torres, este no ha logrado notificar y emplazar personalmente, dentro del término establecido por este Honorable Tribunal, debido a que el señor Colón Prieto alegó en conversación telefónica con nuestro emplazador estar fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, específicamente en Miami, FL, por las próximas dos semanas. (Se acompaña Declaración Jurada de Diligenciamiento Negativo de Miguel Báez Torres acreditando todas las diligencias pertinentes realizadas como ANEJO I.)
5. Dada la naturaleza del recurso y tratándose de un remedio extraordinario que se solicita, habiendo el emplazador declarado y detallado las múltiples gestiones y diligencias pertinentes realizadas, estando el agente residente de la parte demandada fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se solicita que este Honorable Tribunal reséñale la vista de *injunction* señalada para el **19 de febrero de 2025** y emita una nueva **Orden y Citación** para que le permita a la parte compareciente realizar gestiones adicionales para diligenciar personalmente la misma.
6. Por otro lado, el abogado suscribiente, Joel A. Montalvo Bonilla, desea informar que tiene un juicio en su fondo en el caso AG2021CV01369 | Pedro Gonzalez Gonzalez y Otros v. Solar Designer Outlet, Inc Hnc/bda Solar Outlet Puerto Rico y Otros, en Aguadilla, toda la semana del 17-21 de marzo de 2025.

7. La Lcda. Lauracelis Roques Arroyo desea informar que tiene vistas señaladas los días 6 y 7 de marzo de 2025 (SJ2024CV10748 | Puerto Rico Aggregate Company, Inc. v. Aggregate Inc) y el 13 de marzo de 2025 (SJ2023CV09869 | Pedro G. Martínez Robles y Otros v. José R. Fonseca Rodríguez y Otros).

8. En atención a esto, le solicitamos muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que, para efectos de cualquier nuevo señalamiento, orden o notificación en el caso de epígrafe se tenga en consideración lo anteriormente informado.

#### **SÚPLICA**

**POR TODO LO CUAL**, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí notificado, reséñale la vista de *injunction* señalada para el **19 de febrero de 2025** y emita una nueva **Orden y Citación**.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.**

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2025.

**CERTIFICO:** Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas a tenor con las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante SUMAC, Sección IX, inciso 5.

**Abogados de la parte demandante**



894 Muñoz Rivera Ave.  
Suite 205  
San Juan, PR 00927  
T.787.378-5296  
T.787.604-9248

**f/Joel A. Montalvo Bonilla**  
RUA Núm. 14146  
[joel@montalvopr.com](mailto:joel@montalvopr.com)

**f/Lauracelis Roques-Arroyo**  
RUA Núm. 13596  
[lauracelis@gmail.com](mailto:lauracelis@gmail.com)